



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อปรับแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำแร่ธรรมชาติให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องตาม Standard for Natural Mineral Waters (CODEX STAN 108-1981) ฉบับปรับปรุงปี ๒๐๑๙ ของโครงการมาตรฐานร่วม เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช โอ (FAO/WHO Food Standards Programme; CODEX) และเพิ่มความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑ กำหนดสถานะของน้ำแร่ธรรมชาติ เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

ทั้งนี้เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ มีดังนี้

(๑) ใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เนื่องจากการขุดเจาะจะมีขั้นตอนที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพทางเคมีหรือกายภาพของน้ำแร่ธรรมชาติ โดยระดับความลึกของแหล่งน้ำที่ขุดเจาะต้องเพียงพอที่จะไม่มีสารปนเปื้อน

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๓) รายงานการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งจัดทำโดยนักธรณีวิทยาที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือนักธรณีวิทยา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล หรือนักธรณีวิทยา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นต้น โดยรายงานจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ตั้งจุดที่ตรวจสอบ ลักษณะสภาพภูมิประเทศของตำแหน่งที่ตั้งและใกล้เคียง ลักษณะทางธรณีวิทยา และชื่อแหล่งน้ำ

ข้อ ๒ กำหนดนิยามของ “น้ำแร่ธรรมชาติ” ไว้ดังนี้

“น้ำแร่ธรรมชาติ” หมายความว่า น้ำที่ได้จากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาติและมีแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพละลายอยู่ตามคุณสมบัติของแหล่งน้ำนั้น และต้องไม่ผ่านกรรมวิธีใด ๆ นอกจากกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพ

ทั้งนี้ น้ำแร่ธรรมชาติจะไม่รวมถึงน้ำจากแหล่งเฉพาะ เช่น น้ำซึ่งได้มาจากบ่อน้ำตามธรรมชาติ รวมทั้งบ่อน้ำพุ (flowing well) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่า น้ำพุ น้ำผุด หรือสปริงวอเตอร์ (spring water) โดยน้ำแร่ธรรมชาติต้องไม่ผ่านกรรมวิธีใด ๆ ยกเว้นการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การปรับปริมาณก๊าซ

และการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว และต้องมีสัดส่วนของแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรองที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติในระดับคงที่ ณ จุดที่เป็นแหล่งกำเนิด โดยไม่สามารถปรับแต่งปริมาณแร่ธาตุในน้ำได้

นอกจากนี้ น้ำแร่ธรรมชาติจะต้องมีความบริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งจุลินทรีย์ดักซ์และจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งสารเคมีซึ่งปนเปื้อนจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยน้ำแร่ธรรมชาติจะต้องได้มาจากชั้นหินให้น้ำ (aquifer) ที่มีการขุดเจาะไปตามมาตรฐานการขุดเจาะน้ำบาดาล มีระยะห่างจากชุมชน และไม่มีการปนเปื้อนจากแหล่งน้ำภายนอก

ข้อ ๓ น้ำแร่ธรรมชาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ชนิด ตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือแหล่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนี้

(๑) น้ำแร่ธรรมชาติมีคาร์บอนเนต (naturally carbonated natural mineral water)	น้ำแร่ธรรมชาติที่หลังจากการบรรจุแล้วมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติในปริมาณที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น
(๒) น้ำแร่ธรรมชาติขจัดคาร์บอนเนต (decarbonated natural mineral water)	น้ำแร่ธรรมชาติที่หลังจากการบรรจุแล้วมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าปริมาณซึ่งมีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น
(๓) น้ำแร่ธรรมชาติไม่มีคาร์บอนเนต (non-carbonated natural mineral water)	น้ำแร่ธรรมชาติที่หลังจากการบรรจุแล้ว ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณที่จะทำให้เกิดการละลายของเกลือไฮโดรเจนคาร์บอนเนตที่มีอยู่ในน้ำ
(๔) น้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด (natural mineral water fortified with carbon dioxide from the source)	น้ำแร่ธรรมชาติที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติในกระบวนการบรรจุ หลังจากการบรรจุแล้ว มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปริมาณที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น
(๕) น้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนเนต (carbonated natural mineral water)	น้ำแร่ธรรมชาติที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งอื่นในกระบวนการบรรจุ

ข้อ ๔ การปรับปรุงคุณภาพและการบรรจุ น้ำแร่ธรรมชาติ จะต้องกระทำในบริเวณแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการกระทำในสถานที่ที่มีการขนส่งน้ำแร่ธรรมชาติมาจากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติผ่านระบบท่อปิดที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือทำให้สารประกอบสำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

การปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งไม่ทำให้แร่ธาตุซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่

(๑) การปรับปริมาณก๊าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติ

ก๊าซที่มักพบในน้ำแร่ธรรมชาติ ได้แก่ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งการปรับปริมาณก๊าซอาจทำได้เพื่อเพิ่มก๊าซให้ละลายในน้ำมากขึ้น (aeration) หรือลดปริมาณก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำให้น้อยลง (deaeration) ด้วยเครื่องดีแอเรเตอร์ (deaerator) หรือใช้วิธีการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ำบาดาลโดยใช้การไหลแบบน้ำตก ส่วนการจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งทำให้น้ำแรมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นของไข่เน่า ทำได้โดยปล่อยทิ้งไว้ให้โดนอากาศ

(๒) การกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัว เช่น สารประกอบเหล็ก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู ด้วยการแยกของเหลวออกจากตะกอน (decantation) การกรอง (filtration) หรือทั้งสองวิธีรวมกัน โดยอาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการแยกของเหลวออกจากตะกอนตามความจำเป็นก็ได้

การกรองที่ไม่ทำให้สารประกอบสำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เช่น การกรองด้วยกรวดทราย การกรองด้วยแอนทราไซด์ การกรองด้วยแมงกานีส การกรองด้วยใยสังเคราะห์ที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ การกรองด้วยคาร์บอน และการกรองด้วยเซรามิก

ข้อ ๕ น้ำแร่ธรรมชาติ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ใส ไม่มีตะกอน

(๒) แร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติต้องมีปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ทองแดง (copper)	ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๒) แมงกานีส (manganese)	ไม่เกิน ๐.๔ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๓) บอเรต (borate)	ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยคำนวณเป็นโบรอน)
(๒.๔) สารหนูทั้งหมด (total arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๕) แบเรียม (barium)	ไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๖) แคดเมียม (cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๗) โครเมียมทั้งหมด (total chromium)	ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๘) ตะกั่ว (lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๙)ปรอท (mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๑๐) ซีลีเนียม (selenium)	ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๑๑) พลวง (antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒.๑๒) นิกเกิล (nickel)	ไม่เกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๓.๑) ไนไตรต์ (nitrite)	ไม่เกิน ๐.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยคำนวณเป็นไนไตรต์)
(๓.๒) ไนเตรต (nitrate)	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร (โดยคำนวณเป็นไนเตรต)
(๓.๓) ไซยาไนด์ (cyanide)	ไม่เกิน ๐.๐๗ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๔) โบรมेट (bromate)	ไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๓.๕) ไม่พบสารลดการตึงผิว (surface active agents)	
(๓.๖) ไม่พบน้ำมันแร่ (mineral oil)	(ตรวจวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ)

(๓.๗) ตรวจพบสารปนเปื้อนดังต่อไปนี้ ได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓.๗.๑) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (pesticide)

(๑) คลอเดน (chlordane)	ไม่เกิน ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร
(๒) ดิลดริน (dieldrin)	ไม่เกิน ๐.๐๓ ไมโครกรัมต่อลิตร

- | | |
|---|------------------------------|
| (๓) เฮปตาคลอร์ (heptachlor) | ไม่เกิน ๐.๔ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๔) เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (heptachlor epoxide) | ไม่เกิน ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๕) ดีดีที (DDT) | ไม่เกิน ๒ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๖) ๒,๔-ดี (2,4-D) | ไม่เกิน ๓๐ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๗) อะทราซีน (atrazine) | ไม่เกิน ๓ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๘) ลินเดน (lindane) | ไม่เกิน ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๙) เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol) | ไม่เกิน ๑ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๓.๗.๒) โพลีคลอรีเนตเตดไบฟีนีล (polychlorinated biphenyls: PCBs) | ไม่เกิน ๐.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร |
| (๓.๗.๓) โพลีนิวเคลียร์แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polynuclear aromatic hydrocarbons: PAHs) คือ เบนโซ (เอ) ไพรีน (benzo (a) pyrene) | ไม่เกิน ๐.๒ ไมโครกรัมต่อลิตร |
- (๔) ข้อกำหนดด้านจุลินทรีย์
- | | |
|---|---|
| (๔.๑) แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (Coliforms) | ไม่พบ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ๒๕๐ มิลลิลิตร |
| (๔.๒) แบคทีเรียชนิด อี. โคไล (<i>Escherichia coli</i>) | ไม่พบ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ๒๕๐ มิลลิลิตร |
| (๔.๓) แบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรค็อกไก (Enterococci) | ไม่พบ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ๒๕๐ มิลลิลิตร |
| (๔.๔) สปอร์-ฟอร์มิง ซัลไฟด์รีดิวซิงแอนแอโรบส์ (Spore-forming sulphite reducing anaerobes) | ไม่พบ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ๕๐ มิลลิลิตร |
| (๔.๕) ชูโดโมนาส แอรูจิโนซา (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) | ไม่พบ ในน้ำแร่ธรรมชาติ ๒๕๐ มิลลิลิตร |
| (๔.๖) จุลินทรีย์อื่นที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ | |
| (๔.๖.๑) แซลโมเนลลา (<i>Salmonella</i> spp.) | ไม่พบใน ๑๐๐ มิลลิลิตร (mL) |
| (๔.๖.๒) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (<i>Staphylococcus aureus</i>) | ไม่เกิน ๑๐๐ ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร (CFU/100 mL) |

ข้อ ๕ การใช้วัตถุเจือปนอาหารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ ๓) อนุญาตให้ใช้เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) เพื่อการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนเนต (carbonated natural mineral water)

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

น้ำแร่ธรรมชาติต้องไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ทั้งนี้อาจมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือด้วยวิธีการอื่น เพื่อลดการปนเปื้อนซ้ำของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ หรือภาชนะบรรจุ ตามความจำเป็น

ข้อ ๗ การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแร่ธรรมชาติ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้

- (๑) สะอาด
- (๒) ไม่เคยใช้บรรจุหรือห่อหุ้มวัตถุอื่น เช่น ปุ๋ย สารเคมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก่อน
- (๓) ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งอื่นที่มีใช้อาหาร หรือมีรูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น
- (๔) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
- (๕) ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอันตรายแพร่กระจายออกมาปนเปื้อนในน้ำแร่ธรรมชาติในปริมาณที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เว้นแต่สารตามชนิด และปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว
- (๖) เมื่อใช้บรรจุอาหาร ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาจนทำให้ลักษณะของน้ำแร่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนยอมรับไม่ได้ หรือทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของลักษณะทางประสาทสัมผัส
- (๗) กรณีภาชนะบรรจุมีสี สีต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับน้ำแร่ธรรมชาติ
- (๘) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ หมึกพิมพ์ต้องติดแน่น ไม่หลุดลอก ออกมาสู่น้ำแร่ธรรมชาติ

ข้อ ๘ การแสดงฉลากของน้ำแร่ธรรมชาติ นอกจากต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ แล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุด้วย สรุปได้ดังนี้

ข้อกำหนด	ตัวอย่างการแสดงฉลาก
(๑) ชื่ออาหารให้แสดงข้อความว่า “น้ำแร่ธรรมชาติ” และอาจจะมีชื่อทางการค้าประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้	☐ น้ำแร่ธรรมชาติ ☐ น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา เอปี้ซี ☐ เอปี้ซี น้ำแร่ธรรมชาติ 100% หมายเหตุ: ๑. อาจแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ๒. สามารถแสดงข้อความว่า “น้ำแร่ธรรมชาติ 100%” ได้ ยกเว้นน้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนेट (carbonated natural mineral water)

ข้อกำหนด	ตัวอย่างการแสดงผล								
(๒) แสดงชนิดของน้ำแร่ธรรมชาติ ดังนี้ (๒.๑) น้ำแร่ธรรมชาติมีคาร์บอนเนต (naturally carbonated natural mineral water) (๒.๒) น้ำแร่ธรรมชาติขจัดคาร์บอนเนต (decarbonated natural mineral water) (๒.๓) น้ำแร่ธรรมชาติไม่มีคาร์บอนเนต (non-carbonated natural mineral water) (๒.๔) น้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด (natural mineral water fortified with carbon dioxide from the source) (๒.๕) น้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนเนต (carbonated natural mineral water)	○ น้ำแร่ธรรมชาติมีคาร์บอนเนต ○ น้ำแร่ธรรมชาติขจัดคาร์บอนเนต (decarbonated natural mineral water) หมายเหตุ: อาจแสดงต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้ และอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้								
(๓) ระบุแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ	○ น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งสามโคก ○ น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งแมร์ม ○ น้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาภูพาน โดยอาจแสดงต่อจากชื่ออาหาร หรือตำแหน่งอื่นก็ได้								
(๔) แสดงชนิดของแร่ธาตุสำคัญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินั้น และอาจแสดงส่วนประกอบอื่นตามคุณสมบัติของแหล่งน้ำนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้	○ กรณีแสดงเฉพาะชนิดของแร่ธาตุสำคัญ เช่น แร่ธาตุที่สำคัญ : แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ○ กรณีแสดงชนิดและปริมาณของแร่ธาตุสำคัญ เช่น <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">แร่ธาตุที่สำคัญ Mineral contents มก./ล. (mg/L)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ซิลิกา (Silica)</td><td>50</td></tr> <tr> <td>แคลเซียม (Calcium)</td><td>57</td></tr> <tr> <td>ไบคาร์บอนเนต (Bicarbonate)</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	แร่ธาตุที่สำคัญ Mineral contents มก./ล. (mg/L)		ซิลิกา (Silica)	50	แคลเซียม (Calcium)	57	ไบคาร์บอนเนต (Bicarbonate)	120
แร่ธาตุที่สำคัญ Mineral contents มก./ล. (mg/L)									
ซิลิกา (Silica)	50								
แคลเซียม (Calcium)	57								
ไบคาร์บอนเนต (Bicarbonate)	120								
(๕) เลขสารบบอาหาร									
(๖) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือสำนักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ (๖.๑) กรณีผลิตในประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือแสดงชื่อและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตก็ได้	ใช้ข้อความที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ผลิต หรือสำนักงานใหญ่ เช่น ○ กรณีผลิตในประเทศ แสดงข้อความว่า ผู้ผลิต หรือผลิตโดย ○ กรณีที่ประสงค์จะแสดงชื่อและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ แสดงข้อความว่า สำนักงานใหญ่ หรือข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน								

ข้อกำหนด	ตัวอย่างการแสดงผล
(๖.๒) กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้า รวมทั้งให้แสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย	ใช้ข้อความที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้นำเข้า เช่น ผู้นำเข้า หรือ นำเข้าโดย หรือข้อความที่สื่อความหมายในทำนองเดียวกัน โดยต้องแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย <i>หมายเหตุ:</i> ไม่อนุญาตการแบ่งบรรจุ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพและการบรรจุน้ำแร่ธรรมชาติ จะต้องกระทำในบริเวณแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเท่านั้น (ข้อ ๔)
(๗) แสดงปริมาตรสุทธิเป็นระบบเมตริก	“ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร” หรือ “ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร” เป็นต้น
(๘) แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food Additives กรณีน้ำแร่ธรรมชาติเติมคาร์บอนซึ่งเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	○ น้ำแร่ธรรมชาติ สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (คาร์บอนไดออกไซด์) หรือ ○ น้ำแร่ธรรมชาติ สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (INS 290) หรือ ○ น้ำแร่ธรรมชาติ วัตถุเจือปนอาหาร (INS 290)
(๙) แสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” หรือ “หมดอายุ” กำกับไว้ด้วย	○ ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) 01-01-2570 หรือ ○ ควรบริโภคก่อน ดูที่บรรจุภัณฑ์ หรือ ○ ควรบริโภคก่อน ดูที่ฝา
(๑๐) แสดงวิธีการกำจัดสารประกอบที่ไม่คงตัวหรือวิธีการฆ่าเชื้อ (ถ้ามี)	○ ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ○ ผ่านกระบวนการขจัดคาร์บอนเนต (de-carbonated)
(๑๑) แสดงคำเตือน ซึ่งมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เห็นได้ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง พื้นขาว ดังต่อไปนี้ (๑๑.๑) ข้อความว่า “มีฟลูออไรด์” สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (๑๑.๒) ข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า ๗ ปี” สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	○ น้ำแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร มีฟลูออไรด์ ○ น้ำแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร มีฟลูออไรด์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า ๗ ปี หรือ มีฟลูออไรด์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็กที่อายุต่ำกว่า ๗ ปี

ทั้งนี้ตัวอย่างฉลากน้ำแร่ธรรมชาติมีรายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ข้อ ๙ ห้ามแสดงข้อความบนฉลาก และการโฆษณาบนฉลากในลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) ทำให้เข้าใจว่าน้ำแร่ธรรมชาตินั้นสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได้
- (๒) ชื่อท้องถิ่น หมู่บ้าน หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อน้ำแร่ธรรมชาติหรือเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้มาจากแหล่งน้ำแร่ชาตินั้น

(๓) ข้อความ รูปภาพ หรืออื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติ แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ หรือคุณสมบัติของน้ำแร่ชาตินั้น

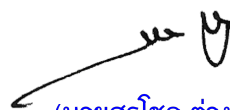
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อจำหน่าย รวมทั้งน้ำพุหรือสปริงวอเตอร์ (spring water) ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเงื่อนไขแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ยังคงจำหน่ายต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ข้อ ๑๑ ให้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ ในกรณีที่เป็นน้ำพุหรือสปริงวอเตอร์ (spring water) ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเงื่อนไขแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ยื่นคำขอแก้ไขรายการให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ทั้งนี้เมื่อยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ยังคงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญ ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบทางเคมีอื่นเพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์ของแหล่งน้ำ พร้อมทั้งระบุแหล่งกำเนิดของน้ำบนฉลากได้ โดยมีตัวอย่างตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ข้อ ๑๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



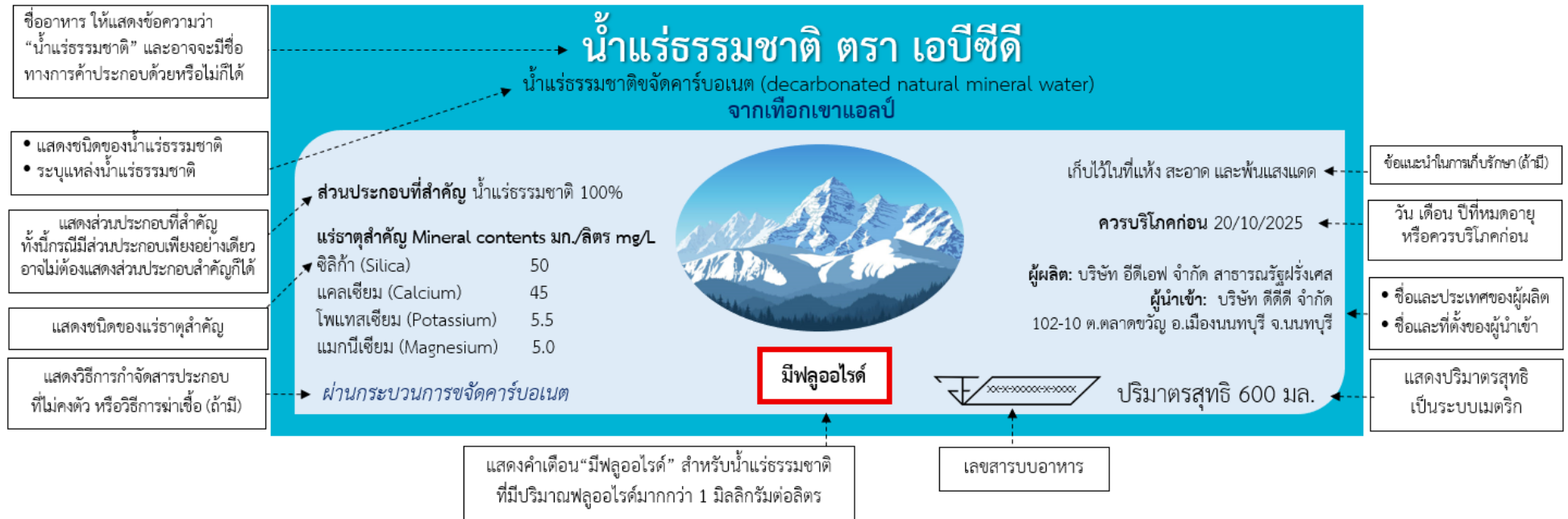
(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

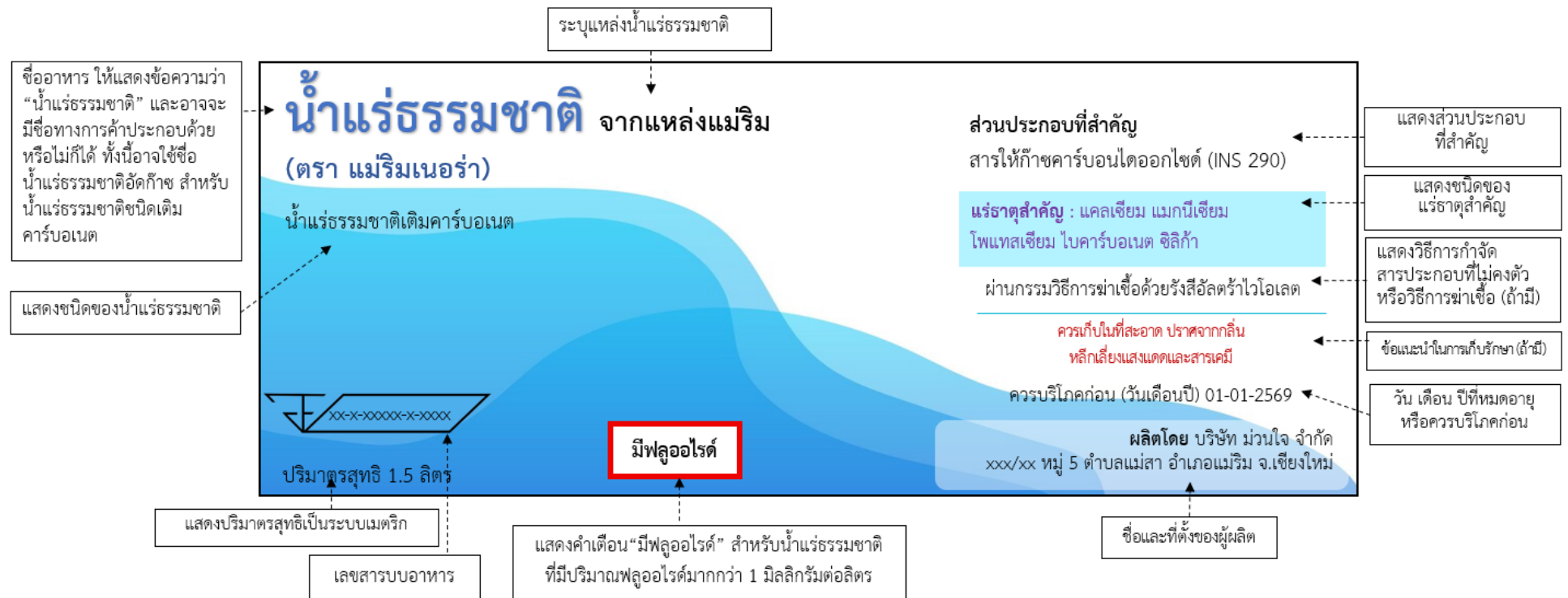
บัญชีหมายเลข ๑
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ

ตัวอย่างการแสดงฉลากน้ำแร่ธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ ๑



ตัวอย่างที่ ๒



บัญชีหมายเลข ๒
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ

ตัวอย่างการแสดงฉลากน้ำพุร้อนหรือน้ำสปริงวอเตอร์

ตัวอย่างฉลากเดิม

น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ตรา ร็อกกี้

100% Natural Spring Water
จากแหล่งน้ำพุร้อนร็อกกี้ประเทศแคนาดา

แร่ธาตุสำคัญ

โพแทสเซียม

แมกนีเซียม

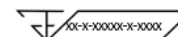
แคลเซียม

ปริมาณสุทธิ 500 มล.

ควรเก็บในที่สะอาด ปราศจากกลิ่น
หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี

ควรบริโภคก่อน (วันเดือนปี) 01-01-2569

ผู้ผลิต: บริษัท เอเอ จำกัด ประเทศแคนาดา
ผู้นำเข้า: บริษัท กอไก่ จำกัด
xx-xxx แขวงลำปางหลวง เขตตลาดกระบี่ กทม.



สามารถแสดงข้อมูลชนิดของแร่ธาตุสำคัญ ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบทางเคมีอื่นเพื่อป้องกันข้อบกพร่องของแหล่งน้ำ
พร้อมทั้งระบุแหล่งกำเนิดของน้ำบ่อน้ำได้

ปรับแก้ไขชนิดอาหาร
จากน้ำแร่ธรรมชาติ เป็น
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตัวอย่างฉลากที่ปรับแก้ไข

น้ำดื่มสปริงวอเตอร์ 100% ตรา ร็อกกี้

100% Natural Spring Water
จากแหล่งน้ำพุร้อนร็อกกี้ประเทศแคนาดา

แร่ธาตุสำคัญ

โพแทสเซียม

แมกนีเซียม

แคลเซียม

ปริมาณสุทธิ 500 มล.

ควรเก็บในที่สะอาด ปราศจากกลิ่น
หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี

ควรบริโภคก่อน (วันเดือนปี) 01-01-2569

ผู้ผลิต: บริษัท เอเอ จำกัด ประเทศแคนาดา
ผู้นำเข้า: บริษัท กอไก่ จำกัด
xx-xxx แขวงลำปางหลวง เขตตลาดกระบี่ กทม.

